

개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 개보수공사 수의계약 업무 절차 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유재산지원처는 「업무분장세칙」 제26조 제1항 제2호에 따라 국유재산 건물관리 기획 및 개·보수 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 1)에 따르면 추정가격⁴³⁾이 4억 원 이하의 건설공사(전문공사의 경우 2억 원 이하)에 해당하는 경우에는 수의 계약이 가능하고,

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제32조에서도 건설공사 업체 선정 시 수의의 방법으로 선정할 수 있는 예외 사항⁴⁴⁾을 별도로 규정하고 있다.

43) 계약대상 금액으로 부가가치세를 제외한 금액

44) 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제32조 제1호부터 제3호까지

또한 국유재산지원처는 개보수공사의 공정하고 객관적인 업무수행을 위해 「국유재산 개·보수공사 협력업체 심사위원회 구성 및 운영에 관한 요령」(이하 “요령”이라 한다)을 제정하여 지역별로 개보수공사 협력업체를 선정⁴⁵⁾하여 운영하고 있으며,

「국유 일반재산 안전관리 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)을 제작·배포하여 각 지역본부가 개보수공사 업무를 수행함에 있어 필요한 세부적인 절차 등을 안내하고 있다.

한편, 계약업무의 공정성을 확보하기 위해 국가계약법 시행령 제30조에서는 수의계약 대상 중 추정가격이 2천만 원을 초과하는 건설공사는 전자조달시스템⁴⁶⁾을 이용하여 견적서를 제출하도록 하되,

천재지변이나 긴급복구가 필요한 재해에 해당되거나, 추정가격이 2천만 원 이하인 경우 등⁴⁷⁾ 예외적인 경우에만 1인 견적으로 수의계약이 가능하도록 하고 있으며

매뉴얼에서는 국유재산 개보수공사의 추정가격이 3백만 원⁴⁸⁾을 초과하고 2천만 원 이하에 해당하는 경우 [그림 7]과 같이 캠프부동산 홈페이지에 개보수공사 예정사항을 공고하고, 요령에 따라 선정된 협력업체로부터 견적서를 제출받아 가격을 결정하도록 정하고 있다.

45) 협력업체는 매 2년마다 「국유재산 개보수공사 협력업체 심사위원회」 심의·의결을 통해 선정하고 있으며, '25년 2월 심의를 통해 총 82개 협력업체를 선정('24년 기준 74개 대비 6개 업체 증가)

46) 조달청에서 조달업무(물자, 용역 구매, 공급, 시설공사계약)를 전자적으로 처리하기 위해 운영하는 정보시스템

47) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제1항 제1호부터 제3호까지

48) 추정가격이 3백만 원 이하인 경우 협력업체 여부와 관계없이 직접 업체로부터 견적서를 제출받아 수의계약을 체결하도록 안내하고 있음

[그림 7] 캠프부동산 홈페이지 개보수공사 예정사항 공고 화면

번호	제목	첨부파일	담당부서	등록일	조회
344	[공지] 화재 등 대형사고 대비 간접현장 안전관리 철저 요청(국토교통부) 안내		국유재산지원처	2025.02.20	55
343	[2025-003] 국유건물 해체공사 예정사항 공지 (전라남도 여수시 돌산읍 울림리 1-27 외 1)		국유재산지원처	2025.02.11	173
342	[2025-002] 국유건물 해체공사 예정사항 공지 (경기도 고양시 일산동구 장항동 502-10)		국유재산지원처	2025.02.11	137
341	[2025-001] 지방청사 개보수공사 예정사항 공지 (경기도 연천군 전곡읍 천곡리 666-99 외 2)		국유재산지원처	2025.01.21	97
340	[2024-029] 축대공사 예정사항 공지 (충남 논산시 광석면 독문리 480-3)		국유재산지원처	2024.12.17	53

따라서 위 국가계약법령, 관련 내규 및 매뉴얼의 제정 취지에 비추어 수의계약 대상에 해당하더라도 일정 자격과 요건을 갖춘 업체가 동등하게 참여할 수 있는 기회를 보장하고, 계약상대방이 특정업체에 편중되지 않도록 노력하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 캠프부동산 홈페이지 공고 실시 및 절차 안내 등 운영 미흡

감사 대상기간 중 국유재산 개보수공사 수의계약 체결 현황을 점검한 결과, 매뉴얼에 따른 캠프부동산 홈페이지 공고 대상 총 504건⁴⁹⁾ 중 공고 절차를 진행하지 않고 수의계약을 체결한 사례는 모두 427건 (85%)으로 나타났다.

이에 홈페이지 공고를 생략한 사유를 구체적으로 살펴본 결과 [표 21]와 같이 긴급한 공사 대상인 경우 등 다양한 사유가 있었는데,

49) 감사기간 중 국유재산지원처 및 12개 지역본부에서 수의계약 체결 처리한 개보수공사 기준 (추정가격 300만원 이하 제외)

단순 소액공사, 중요 공사 미해당 등 홈페이지 공고를 생략할 만한 사유가 아닌 경우도 다수 확인되었다.

[표 21] 캠프부동산 홈페이지 미공고 사유 현황

(단위: 건, %)

순번	미공고 사유	건수	비율
합 계		427	100
1	“기재 생략”		
2			
3			
4			

* 국가계약법상 수의계약 대상, 중요공사 미해당, 지역(제주) 내 협력업체 없음 등

특히, 국가계약법 시행령 제30조에서 규정하고 있는 긴급한 개보수 공사 대상임을 사유로 공고 절차를 생략한 경우가 309건 있었는데, [표 22]과 같이 실제로 공사 사유발생일로부터 계약체결일까지 31일을 초과⁵⁰⁾한 경우가 85건⁵¹⁾에 이르는 등 긴급한 공사의 전제조건인 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우라고 보기 어려운 사례도 상당수 있었다.

[표 22] 긴급 개보수공사건 계약체결 소요 기간 현황

(단위: 건)

합계	긴급사유 발생일로부터 계약체결까지 소요된 기간			
	0*~31일	32~62일	63~93일	94일~
309	“기재 생략”			

* 겨울철 배관 동파사고 등 사유발생 당일 계약을 체결한 공사 총 7건 포함

50) 계약 체결까지 1개월을 초과하였다면 긴급한 공사에 대한 구체적인 판단 기준이 부재하더라도 국가계약법에서 규정하고 있는 긴급한 공사의 전제조건인 경쟁에 부칠 여유가 없는 경우라고 보기 어렵고, 그로 인해 협력업체에게는 계약 참여의 기회조차 제공되지 못하는 문제점이 있음

51) 긴급사유 발생일로부터 계약체결 전까지 발생할 수 있는 제반사항(현장조사, 설계, 관할 지자체 인허가, 개보수공사 주체 협의 등)을 검토하는데 일정기간이 소요될 수 있고, 그로 인해 1개월을 초과한 경우가 일부 포함되어 있음

한편, 캠프부동산 홈페이지 공고 절차에 대한 내용이 포함된 매뉴얼은 K-Wings 지식 게시판에 게시되어 있으나, 신규 부임자 등은 업무수행 시 해당 매뉴얼을 인지하지 못하여 공고 절차를 누락하는 경우도 있었다.

따라서 현재 매뉴얼에 따라 운영 중인 캠프부동산 홈페이지 공고 절차가 보다 객관적이고 공정하게 운영될 수 있도록 합리적인 방안을 마련하고 해당 절차의 준수율 제고를 위해 정기적으로 각 지역본부 등에 안내할 필요가 있다.

(2) 추정가격 2천만 원 초과 수의계약 업체 선정 절차 개선 필요

또한, 감사대상 기간 중 추정가격이 2천만 원을 초과하는 개보수공사 수의계약 현황을 점검한 결과, [표 23]와 같이 총 25건 중 9건을 (주)대진건설과 계약체결 하였고 이는 계약금액 기준으로 58%에 이르렀으며⁵²⁾

[표 23] 2천만 원 초과 수의계약 중 (주)대진건설 계약체결 현황

(단위: 백만원)

추정가격	전체		(주)대진건설			
	건수	금액	건수	(비율)	금액	(비율)
2천만 원 초과	“기재 생략”					
5천만 원 초과						

위 계약 모두 국가계약법 시행령 제30조 제1항에 따라 재해로 긴급 복구가 필요한 개보수공사에 해당됨을 사유로 하여 전자조달시스템 공고 절차를 거치지 않고 직접 해당 업체로부터 견적서를 제출받아 업무처리를 한 것으로 확인되었다.

52) 계약대상 범위를 추정가격 5천만 원 이상으로 좁히면 계약금액 기준으로 (주)대진건설과 체결한 수의계약은 82%에 해당함

다만, 위 계약을 건별로 살펴보면 모두 법령에 부합하나, 개보수공사 계약 전체를 기준으로 살펴보면 특정 업체에게 계약이 편중된 것으로 비춰질 수 있으며, 이에 따라 공사 개보수공사 계약업무가 공정하지 않게 처리되고 있다는 지적을 받을 소지도 있다.⁵³⁾

따라서 특정 업체에게 계약이 편중되지 않도록 합리적인 계약업무 수행 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 국유재산 개보수공사 업무 절차가 합리적이고 객관적으로 운영될 수 있도록 관련 업무를 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 국유재산 개보수공사 업무 수행 시 협력업체에게 동등한 참여의 기회를 제공하고, 개별 수의계약 건들이 법령에 부합하더라도 특정 업체에게 계약이 편중되지 않도록 합리적이고 객관적인 업무처리 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

53) 이와 관련하여 국유재산지원처는 당시('23~'24년) 전체 협력업체 74개 중 「건설산업기본법」 제9조에 따라 전문공사(1천 5백만원 이상)를 수행할 수 있는 업체는 (주)대진 건설을 포함하여 4개 업체에 불과하였고, 산업재해율이 높거나 토목공사 이력이 저조한 업체를 제외함에 따라 계약업체 선정에 현실적인 한계가 있었다고 소명하였음